



DIA 24 • TRILHA TITÃ • AULA 3/6

DIREITO ADMINISTRATIVO

PODER HIERÁRQUICO E PODER DISCIPLINAR

HIERARQUIA • DELEGAÇÃO • AVOCÇÃO • SUBORDINAÇÃO • TUTELA • DISCIPLINA • PAD • AMPLA DEFESA

MÉTODO TITÃ



QUESTÕES REAIS IDENTIFICADAS + TREINO AUTORAL • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

MAPA DA AULA

O que você precisa dominar

Leitura orientada para prova de CFO: conceito, literalidade, distinção, exceção e aplicação.

1. Organização interna, comando e controle - Hierarquia distribui funções, estabelece graus de autoridade e coordena a atuação administrativa.
2. Delegação: ampliar eficiência sem perder limites - Lei 9.784/1999, arts. 11 a 14.
3. Excepcional, justificada e temporária - Art. 15: o sentido de cada adjetivo é cobrado literalmente.
4. Infrações e sanções no vínculo administrativo - Disciplina atinge quem se submete a vínculo especial com a Administração.
5. Hierárquico x disciplinar x regulamentar x polícia - Uma tabela mental evita mistura de fundamentos.

QUESTÕES: 12 itens • 3 reais identificadas • demais autorais/Treino Titã.

MÉTODO DE PROVA Identifique primeiro a relação jurídica: dentro da mesma pessoa administrativa tende a haver hierarquia; entre Administração direta e entidade descentralizada há vinculação/tutela, não subordinação hierárquica.

REGRA DE OURO Delegação e avocação não “transferem titularidade” da competência. A Lei 9.784/1999 limita ambos e transforma palavras como permanente, exclusiva e normativa em pegadinhas previsíveis.

PODER HIERÁRQUICO

Organização interna, comando e controle

Hierarquia distribui funções, estabelece graus de autoridade e coordena a atuação administrativa.

Conceito. Poder hierárquico é a prerrogativa-dever de ordenar, coordenar, fiscalizar e rever atividades de órgãos e agentes dentro de uma estrutura administrativa hierarquizada.

Efeitos. Permite dar ordens legítimas, fiscalizar, controlar, distribuir atribuições e, quando a lei autoriza, delegar ou avocar competência. A subordinação não elimina a legalidade: ordem manifestamente ilegal não se torna lícita por vir de superior.

Hierarquia interna. Existe no interior da mesma pessoa jurídica e de suas cadeias de órgãos. Não há hierarquia entre os Poderes da República, nem entre Administração direta e entidade descentralizada apenas porque esta sofre controle finalístico.

Supervisão. Supervisão ministerial/tutela visa verificar finalidade legal e limites definidos em lei, sem transformar autarquia em órgão subordinado como se fosse secretaria.

EXEMPLO Um comandante pode distribuir tarefas entre subordinados e fiscalizar sua execução; já um ministério não pode tratar autarquia como departamento interno fora dos controles legalmente previstos.

BIZU 95+ HIERARQUIA = dentro. **TUTELA/VINCULAÇÃO** = controle finalístico, sem subordinação geral.

PEGADINHA Usar “supervisão” como sinônimo automático de hierarquia.

Q01 QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • SEFAZ-PR • Administrador • 2026 • Q3906683 (item/alternativa condensado)

Segundo a Lei 9.784/1999, entre as competências que não podem ser delegadas está a edição de atos de caráter normativo.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

COMPETÊNCIA

Delegação: ampliar eficiência sem perder limites

Lei 9.784/1999, arts. 11 a 14.

Irrenunciabilidade. Competência é irrenunciável e deve ser exercida pelo órgão ao qual foi atribuída, salvo delegação e avocação legalmente admitidas.

Delegação. Pode atingir parte da competência e ocorrer, se conveniente, até para órgão/titular não hierarquicamente subordinado, por razões técnicas, sociais, econômicas, jurídicas ou territoriais.

Indelegáveis. Não podem ser delegadas: edição de atos de caráter normativo; decisão de recursos administrativos; matérias de competência exclusiva.

Forma. Ato e revogação devem ser publicados; o ato especifica matérias, poderes, limites, duração e objetivos. É revogável a qualquer tempo. Decisão por delegação deve explicitar essa qualidade e é considerada editada pelo delegado.

EXEMPLO Uma autoridade pode delegar parte de atribuição operacional a outra unidade não subordinada, se a lei não proibir e houver justificativa de conveniência; não pode delegar decisão de recurso administrativo.

BIZU 95+ DE-RE-EX: atos normativos, REcurso administrativo, competência EXclusiva = não delega.

PEGADINHA Afirmar que delegação só existe entre superior e subordinado.

Q02 QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • PC-DF • Delegado de Polícia • 2026 • Q4174507 (enunciado condensado)

No exercício do poder hierárquico, a autoridade superior pode avocar, por motivo relevante, competência de subordinado em caráter permanente.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

AVOCAÇÃO**Excepcional, justificada e temporária**

Art. 15: o sentido de cada adjetivo é cobrado literalmente.

Regra. Avocar é chamar temporariamente para si competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Exige caráter excepcional e motivos relevantes devidamente justificados.

Hierarquia. Ao contrário da delegação, a avocação pressupõe relação hierárquica: o superior chama competência do inferior.

Temporalidade. Não é forma de apropriação definitiva da competência. Se o item disser “permanente”, desconfie.

Limites. A avocação não pode violar competência exclusiva nem esvaziar desenho legal de atribuições.

EXEMPLO Chefe avoca por período delimitado decisão de unidade subordinada para enfrentar situação relevante e justificada. Não pode declarar que a competência passa definitivamente a ser sua.

BIZU 95+ AVOCAÇÃO = A de ACIMA chama de ABAIXO, mas só excepcional + relevante + justificada + temporária.

PEGADINHA Trocar “temporária” por “permanente” ou admitir avocação de órgão sem subordinação.

Q03 QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • UNEAL • Analista Administrativo • 2026 • Q4234551 (enunciado condensado)

O poder disciplinar autoriza a Administração a aplicar advertência verbal por falta leve sem observar contraditório e ampla defesa.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

PODER DISCIPLINAR**Infrações e sanções no vínculo administrativo**

Disciplina atinge quem se submete a vínculo especial com a Administração.

Finalidade. Poder disciplinar permite apurar infrações e aplicar sanções a servidores e, conforme o vínculo, a particulares sujeitos a disciplina administrativa específica, como contratados.

Discrecionalidade limitada. A Administração não escolhe livremente se observa a lei. Pode haver margem na valoração jurídica e na dosimetria quando a norma deixa espaço, mas tipicidade administrativa, proporcionalidade, motivação e finalidade vinculam a decisão.

Processo. Sanção administrativa que afete esfera jurídica exige devido processo, contraditório e ampla defesa quando constitucionalmente aplicáveis. A gravidade “pequena” não cria autorização genérica para punir sem defesa.

Independência de instâncias. Responsabilidades administrativa, civil e penal podem coexistir, com relações específicas entre decisões e fatos.

EXEMPLO Advertência funcional não deve ser aplicada como ato surpresa quando o regime exige apuração e defesa. A informalidade do ambiente não suspende garantias processuais.

BIZU 95+ PODER disciplinar ≠ liberdade para punir. É competência condicionada por processo, prova, motivo e proporcionalidade.

PEGADINHA Chamar sanção sem contraditório de “discrecionalidade administrativa”.

Q04 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

Há relação hierárquica entre um ministério e uma autarquia federal a ele vinculada, de modo que o ministro pode avocar livremente qualquer competência da entidade.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

COMPARAÇÃO

Hierárquico x disciplinar x regulamentar x polícia

Uma tabela mental evita mistura de fundamentos.

Hierárquico. Organiza relações internas e comando; foco em estrutura e subordinação.

Disciplinar. Apura infrações no âmbito de vínculo especial e aplica sanções administrativas.

Regulamentar/normativo. Expede atos gerais para fiel execução da lei, nos limites constitucionais e legais.

Polícia. Condiciona ou restringe direitos/atividades em benefício do interesse coletivo, alcançando particulares em geral conforme lei.

Conexão. O mesmo fato pode mobilizar mais de um poder, mas a base jurídica de cada atuação deve ser identificada.

EXEMPLO Fiscalizar horário de servidor é efeito hierárquico; sancioná-lo por infração após apuração é exercício disciplinar; interditar atividade privada irregular pode envolver poder de polícia.

BIZU 95+ PERGUNTE O ALVO: subordinado? vínculo especial? particular em geral? norma geral?

PEGADINHA Escolher o nome do poder pela “aparência” da medida e não pelo fundamento jurídico.

Q05 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

Delegação pode alcançar órgão que não seja hierarquicamente subordinado ao delegante, desde que não haja impedimento legal e haja conveniência nos termos da Lei 9.784/1999.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

BATERIA DE QUESTÕES

Treino CFO - bloco 1/2

Sem gabarito imediato. Marque sua resposta e só depois avance para a correção.

Q06 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

A decisão tomada por delegação é considerada editada pela autoridade delegante, ainda que o ato de delegação determine o contrário.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

Q07 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

A competência administrativa, em regra, é irrenunciável.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

Q08 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

O poder disciplinar alcança apenas servidores estatutários e jamais particulares.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

Q09 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

A ordem manifestamente ilegal torna-se obrigatória quando emanada de superior hierárquico competente.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

BATERIA DE QUESTÕES

Treino CFO - bloco 2/2

Sem gabarito imediato. Marque sua resposta e só depois avance para a correção.

Q10 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

A revogação do ato de delegação pode ocorrer a qualquer tempo pela autoridade delegante.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

Q11 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

Poder de polícia e poder disciplinar têm o mesmo fundamento: ambos pressupõem vínculo funcional hierárquico com a Administração.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

Q12 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

Na dosimetria de sanção disciplinar, eventual margem de apreciação não dispensa motivação, proporcionalidade e respeito ao devido processo.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

CORREÇÃO**Gabarito comentado - questões 01 a 06**

Confira regra decisiva, fundamento e pegadinha.

QUESTÃO 01 - CERTO

O art. 13 enumera atos normativos, decisões de recursos administrativos e matérias de competência exclusiva.

FUNDAMENTO Lei 9.784/1999, art. 13.

PEGADINHA Achar que toda competência pode ser delegada por conveniência.

ORIGEM: CEBRASPE • SEFAZ-PR • Administrador • 2026 • Q3906683 (item/alternativa condensado)

QUESTÃO 02 - ERRADO

A avocação do art. 15 é excepcional, justificada e temporária.

FUNDAMENTO Lei 9.784/1999, art. 15.

PEGADINHA A palavra “permanente” invalida o item.

ORIGEM: CEBRASPE • PC-DF • Delegado de Polícia • 2026 • Q4174507 (enunciado condensado)

QUESTÃO 03 - ERRADO

A existência de sanção administrativa não elimina garantias de defesa; gravidade leve não cria exceção genérica.

FUNDAMENTO CF/88, art. 5º, LV; regime disciplinar aplicável.

PEGADINHA Usar “falta leve” como desculpa para suprimir devido processo.

ORIGEM: CEBRASPE • UNEAL • Analista Administrativo • 2026 • Q4234551 (enunciado condensado)

QUESTÃO 04 - ERRADO

Vinculação e tutela administrativa não equivalem a subordinação hierárquica; a autonomia da entidade decorre da descentralização.

FUNDAMENTO Princípios de organização administrativa.

PEGADINHA Confundir controle finalístico com hierarquia.

QUESTÃO 05 - CERTO

É previsão expressa do art. 12.

FUNDAMENTO Lei 9.784/1999, art. 12.

PEGADINHA Achar que delegação exige hierarquia.

QUESTÃO 06 - ERRADO

O art. 14, §3º, atribui a edição ao delegado e exige menção explícita da qualidade delegada.

FUNDAMENTO Lei 9.784/1999, art. 14, §3º.

PEGADINHA Confundir delegação com mera assinatura “por ordem”.

CORREÇÃO

Gabarito comentado - questões 07 a 12

Confira regra decisiva, fundamento e pegadinha.

QUESTÃO 07 - CERTO

É o caput do art. 11 da Lei 9.784/1999, ressalvadas delegação e avocação legalmente admitidas.

FUNDAMENTO Lei 9.784/1999, art. 11.

PEGADINHA Interpretar delegação como renúncia definitiva.

QUESTÃO 08 - ERRADO

Pode alcançar particulares ligados por vínculo especial sujeito a disciplina administrativa, conforme o regime jurídico aplicável.

FUNDAMENTO Doutrina administrativa e regimes contratuais.

PEGADINHA Confundir poder disciplinar com poder hierárquico.

QUESTÃO 09 - ERRADO

Hierarquia não autoriza violação da legalidade; a competência de comando é juridicamente limitada.

FUNDAMENTO Princípio da legalidade e regime funcional.

PEGADINHA Tratar obediência hierárquica como absoluta.

QUESTÃO 10 - CERTO

A Lei 9.784/1999 prevê revogabilidade a qualquer tempo.

FUNDAMENTO Lei 9.784/1999, art. 14, §2º.

PEGADINHA Confundir revogação da delegação com revogação do ato praticado pelo delegado.

QUESTÃO 11 - ERRADO

Poder de polícia alcança particulares em geral nas hipóteses legais; disciplinar se liga a vínculo especial.

FUNDAMENTO Distinção dos poderes administrativos.

PEGADINHA Generalizar o requisito de hierarquia.

QUESTÃO 12 - CERTO

Discrecionariedade administrativa é juridicamente vinculada a finalidade, motivo, proporcionalidade e garantias processuais.

FUNDAMENTO CF/88, art. 5º, LIV e LV; princípios administrativos.

PEGADINHA Tratar discrecionariedade como arbítrio.

REVISÃO FINAL

Fechamento 95+

Releia em 3 minutos antes de encerrar a aula.

- ✓ Hierarquia organiza, coordena, fiscaliza e permite comando interno; não existe entre pessoas administrativas apenas vinculadas.
- ✓ Competência é irrenunciável; delegação e avocação são exceções legalmente disciplinadas.
- ✓ Delegação pode ocorrer sem hierarquia; atos normativos, recursos e competência exclusiva não se delegam.
- ✓ Avocação exige hierarquia e é excepcional, relevante, justificada e temporária.
- ✓ Poder disciplinar exige vínculo especial e respeito a processo, contraditório, defesa, motivação e proporcionalidade.
- ✓ Poder de polícia não se confunde com disciplinar: alcança particulares em geral nos limites da lei.

CHECKLIST DE PROVA Leia o sujeito da relação: mesmo órgão/pessoa? entidade descentralizada? servidor? contratado? particular em geral? Depois aplique o poder correto e verifique se há requisito expresso da Lei 9.784/1999.

BIZU 95+ FINAL DELEGAÇÃO pode “descer, subir ou ir de lado” se a lei permitir; AVOCAÇÃO só “sobe” de órgão hierarquicamente inferior e por tempo limitado.

FONTES / RASTREABILIDADE

Base normativa, jurisprudencial e de questões

Consulta e conferência realizadas para esta aula. Questões reais foram condensadas/parafraseadas.

- Lei 9.784/1999, arts. 11 a 15, texto oficial no Portal Planalto (consulta em 05/09/2026).
- Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV, e princípios do art. 37.
- CEBRASPE • SEFAZ-PR 2026 • Q3906683; PC-DF Delegado 2026 • Q4174507; UNEAL 2026 • Q4234551.
- Doutrina administrativa consolidada sobre hierarquia, tutela, poder disciplinar, regulamentar e poder de polícia.

RASTREABILIDADE Aula 07 do Dia 24. Total de 12 questões: 3 reais identificadas e 9 autorais/Treino Titã. Nenhuma questão autoral foi apresentada como oficial.